

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Б1.В.05

год набора – 2026

**Код и наименование
направления подготовки:**

40.04.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

магистратура

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)

Форма (формы) обучения:

очная, очно-заочная, заочная

Квалификация:

магистр

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 18 от «16» апреля 2026 года.

Авторы:

Ершова И.В. – доктор юридических наук, профессор, первый проректор, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Трофимова Е.В. – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Троицкий Н.А. – кандидат химических наук, генеральный директор ООО «БИТ»

Ершова И.В., Трофимова Е.В.

Субъекты предпринимательской деятельности: рабочая программа учебной дисциплины (модуля) / Ершова И.В., Трофимова Е.В. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Субъекты предпринимательской деятельности» является формирование у обучающихся комплексного представления о понятии, признаках и системе субъектов предпринимательской деятельности как участниках отношений, регулируемых предпринимательским законодательством, приобретение навыков толкования правовых норм о субъектах предпринимательства и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами правового статуса субъектов предпринимательства, а также проблемами правоприменения.

Задачами учебной дисциплины (модуля) «Субъекты предпринимательской деятельности» является формирование умения и готовности выпускника в процессе своей профессиональной деятельности оперировать нормами, закрепляющими порядок приобретения и прекращения правового статуса субъектов предпринимательской деятельности, правовой режим их имущества, а также нормами, регулирующими развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Субъекты предпринимательской деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.05 основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Актуальные проблемы права и правоприменения», «Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности», «Коммерческие корпорации», «Правовое обеспечение цифровой экономики», «Налогообложение бизнеса» и др.

Содержание дисциплины (модуля) «Субъекты предпринимательской деятельности» служит базой для осуществления научно-исследовательской работы, прохождения практики и написания магистерской диссертации.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

универсальные компетенции:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

профессиональные компетенции:

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Раздел 1. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды	УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.1 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
Легитимация субъектов предпринимательской деятельности	ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.3 вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности	ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.3 вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Прекращение предпринимательской деятельности	ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.2 знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности	ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.2 знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
--	---	--

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Малое и среднее предпринимательство: понятие и система нормативного правового регулирования	ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	ПК-3 способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.3 вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИУК 6.2 определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям ИУК 6.3 выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

В результате освоения дисциплины (модуля) «Субъекты предпринимательской деятельности» обучающийся должен:

а) знать:

- понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности;
- основные критерии классификации субъектов предпринимательской деятельности;

- понятие и способы легитимации субъектов предпринимательства и прекращения их деятельности;
- состав и правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности;
- основания и виды ответственности субъектов предпринимательства;
- понятие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- основные источники правового регулирования малого и среднего предпринимательства России и порядок их применения;
- содержание специального правового режима деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- систему, концептуальные положения и актуальные проблемы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России;

б) уметь:

- применять нормы, регулирующие создание, реорганизацию и ликвидацию коммерческих организаций, государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства;
- самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием правовых источников, закрепляющих статус субъектов предпринимательской деятельности, правовой режим и порядок проведения оценки их имущества, а также специальный режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- давать оценку и формулировать самостоятельные выводы о состоянии и направлениях развития правового обеспечения легитимации и прекращения деятельности субъектов предпринимательства;
- грамотно оперировать судебной практикой, применять правовые позиции при разрешении конкретных споров, связанных с созданием и прекращением деятельности субъектов предпринимательства, привлечением их к ответственности, а также реализацией прав субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществлять консультирование по проблематике выбора правовой формы бизнеса, создания и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, государственной поддержки малого и среднего бизнеса;
- осуществлять документальное сопровождение создания и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, составлять правовые документы для получения государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- выявлять и анализировать особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- осуществлять экспертизу проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства;

- использовать предусмотренные российским законодательством формы и методы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в практической деятельности;

- давать оценку и формулировать самостоятельные выводы об эффективности информационной, финансовой, правовой, имущественной и других видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- уметь выстраивать профессиональную траекторию в сфере юридического сопровождения и правовой поддержки субъектов предпринимательства.

в) *владеть*:

- навыками поиска, в том числе по Интернет-ресурсам, толкования и применения источников правового регулирования создания и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, развития малого и среднего предпринимательства;

- способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать, систематизировать и применять источники правового регулирования создания и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, развития малого и среднего предпринимательства, которые будут созданы после завершения изучения учебной дисциплины;

- навыками участия в дискуссии, работы в малых группах, подготовки публичных выступлений, позволяющими обучающимся оценить свои ресурсы и их пределы и оптимально их использовать для успешного выполнения порученного задания;

- навыками выявления нарушений порядка создания и прекращения деятельности субъектов предпринимательства, формирования и использования их имущества, применения специального режима осуществления деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства и оказания им государственной и муниципальной поддержки;

- навыками определения категории малого, среднего и микропредприятия;

- навыками поиска и использования электронных ресурсов, содержащих сведения о субъектах предпринимательской деятельности, а также мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- навыками подготовки правовых заключений по различным вопросам, возникающим в процессе правового сопровождения деятельности субъектов предпринимательства;

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часа. Дисциплина изучается в течение двух триместров (для заочной формы обучения – семестров). Промежуточная аттестация по окончании первого триместра (семестра) проводится в форме зачета, по окончании второго

триместра (семестра) – в форме экзамена. Условием допуска к экзамену является выполнение обучающимся задания лабораторного практикума.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
	Раздел 1. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности							
1	Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды	1	2	-	-	2	Лекция-презентация, экспресс-тестирование.	Тесты, контрольные задания, коллоквиум
2	Тема 2. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности	1	-	2	-	15	Кейс-стади, моделирование бизнес-консультаций, работа с типовыми формами документов. Проблемное практическое занятие: деловая игра «Парламентские слушания по вопросу совершенствования законодательства о государственной регистрации субъектов предпринимательства».	Тесты, контрольные задания, коллоквиум
3	Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности	1	-	2	-	15	Управляемая дискуссия, кейс-стади, деловая игра «Перевод жилого помещения	Тесты, контрольные задания, коллоквиум

	ьской деятельности						в нежилое».	
4	Тема 4. Прекращение предпринимательской деятельности	1	-	2	-	15	Управляемая дискуссия, кейс-стади, подготовка проектов документов, мозговой штурм «Защита прав кредиторов при реорганизации юридических лиц»	Тесты, контрольные задания, коллоквиум
5	Тема 5. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности	1	-	2	-	15	Управляемая дискуссия, кейс-стади, моделирование бизнес-консультаций	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование, коллоквиум, контрольные задания
	Итого за 1 семестр		2	8	-	62	Зачет	
	Раздел 2. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства							
6	Тема 6. Малое и среднее предпринимательство: понятие и система нормативного правового регулирования	2	2	2	2	12	Лекция-презентация. Управляемая дискуссия, кейс-стади. Лабораторный практикум «Работа с федеральным порталом проектов нормативных правовых актов»	Тесты, контрольные задания, коллоквиум, проверка лабораторного практикума
7	Тема 7. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего	2	-	4	-	8	Кейс-стади. Подготовка докладов и их обсуждение на практическом занятии	Тесты, контрольные задания, коллоквиум

	предпринимательства							
8	Тема 8. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	2	-	2	-	4	Подготовка докладов и их обсуждение на практическом занятии. Моделирование бизнес-консультаций.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование, коллоквиум, контрольные задания
	Итого за 2 семестр		2	8	2	24	Экзамен – 36 ак.ч.	
	Всего по ОФО		4	16	2	86	Зачет Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
	Раздел 1. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности							
1	Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды	1	2	-	-	2	Лекция-презентация, экспресс-тестирование	Тесты, контрольные задания, коллоквиум
2	Тема 2. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности	1	-	2	-	15	Кейс-стади, моделирование бизнес-консультаций, работа с типовыми формами документов. Проблемное практическое занятие: деловая игра «Парламентские слушания по	Тесты, контрольные задания, коллоквиум

							вопросу совершенствовани я законодательства о государственной регистрации субъектов предпринимательс тва».	
3	Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимател ьской деятельности	1	-	2	-	15	Управляемая дискуссия, кейс- стади, деловая игра «Перевод жилого помещения в нежилое».	Тесты, контрольные задания, коллоквиум
4	Тема 4. Прекращение предпринимател ьской деятельности	1	-	2	-	15	Управляемая дискуссия, кейс- стади, подготовка проектов документов, мозговой штурм «Защита прав кредиторов при реорганизации юридических лиц»	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование , коллоквиум, контрольные задания
5	Тема 5. Ответственност ь субъектов предпринимател ьской деятельности	1	-	-	-	17	Кейс-стади, моделирование бизнес- консультаций	Тесты, контрольные задания, коллоквиум
	Итого за 1 семестр		2	6		64	Зачет	
	Раздел 2. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимате льства							
5	Тема 6. Малое и среднее предпринимател ьство: понятие и система нормативного правового регулирования	2	2	2	2	12	Лекция- презентация. Управляемая дискуссия, кейс- стади. Лабораторный практикум «Работа с федеральным порталом проектов	Тесты, контрольные задания, коллоквиум, проверка лабораторног о практикума

							нормативных правовых актов»	
6	Тема 7. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	2	-	2	-	7	Кейс-стади. Подготовка докладов и их обсуждение на практическом занятии	Тесты, контрольные задания, коллоквиум
7	Тема 8. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	2	-	2	-	7	Подготовка докладов и их обсуждение на практическом занятии. Моделирование бизнес-консультаций.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование, коллоквиум, контрольные задания
	Итого за 2 семестр		2	6	2	26	Экзамен – 36 ак.ч.	
	Всего по ОЗФО		4	12	2	90	Зачет Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	ЛП	СР		
	Раздел 1. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности						Лекция-презентация, экспресс-тестирование	Тесты, контрольные задания
1	Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды	1	2	-	-	34	Кейс-стади, моделирование бизнес-консультаций, работа с типовыми формами документов. Проблемное практическое занятие: деловая	Тесты, контрольные задания

							игра «Парламентские слушания по вопросу совершенствовани я законодательств а о государственной регистрации субъектов предпринимательс тва».	
2	Тема 2. Легитимация субъектов предпринимател ьской деятельности	1	-	2	-	14	Управляемая дискуссия, кейс- стади, деловая игра «Перевод жилого помещения в нежилое».	Тесты, контрольные задания
3	Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимател ьской деятельности	1	-	2	-	14	Управляемая дискуссия, кейс- стади, подготовка проектов документов, мозговой штурм «Защита прав кредиторов при реорганизации юридических лиц»	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование , коллоквиум, контрольные задания
4	Тема 4. Прекращение предпринимател ьской деятельности	1	-	2	-	14	Кейс-стади, моделирование бизнес- консультаций	Тесты, контрольные задания
5	Тема 5. Ответственност ь субъектов предпринимател ьской деятельности	1	-	-	-	16	Лекция- презентация	Тесты, контрольные задания
6	Тема 6. Малое и среднее предпринимател ьство: понятие и система нормативного правового регулирования	1	2	-	-	2	Лекция- презентация	Тесты, контрольные задания
	Итого за 1 семестр		4	6	-	94	Зачет – 4 ак.ч.	
	Раздел 2. Правовое регулирование							

	деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства							
7	Тема 6. Малое и среднее предпринимательство: понятие и система нормативного правового регулирования	2	-	-	2	9	Лабораторный практикум «Работа с федеральным порталом проектов нормативных правовых актов»	Проверка лабораторного практикума
8	Тема 7. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	2	-	2	-	6	Кейс-стади. Подготовка докладов и их обсуждение на практическом занятии	Тесты, контрольные задания
9	Тема 8. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	2	-	2	-	6	Подготовка докладов и их обсуждение на практическом занятии. Моделирование бизнес-консультаций.	Контрольная проверка уровня знаний по результатам освоения модуля: тестирование, коллоквиум, контрольные задания
	Итого за 2 семестр		-	4	2	21	Экзамен – 9 ак.ч.	
	Всего по ЗФО		4	10	2	115	Зачет – 4 ак.ч. Экзамен – 9 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Раздел 1. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности

Лекция 1. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды

Содержание:

1. Субъекты предпринимательства и их место в системе субъектов экономической деятельности.
2. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
3. Предпринимательская правосубъектность.
4. Имущество субъектов предпринимательства.

5. Ответственность субъектов предпринимательства.
6. Виды субъектов предпринимательской деятельности.

Задания для подготовки:

- 1) повторить понятие и признаки предпринимательской деятельности, понятие правосубъектности, имущества, юридической ответственности, виды юридических лиц;
- 2) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, ст. 2, 18, 23, 24, 48-50, 53.1, 56, 393-395, 399-401 ГК РФ, ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 171 УК РФ.

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Лекция 2. Малое и среднее предпринимательство: понятие и система нормативного правового регулирования

Содержание:

1. Источники правового регулирования малого и среднего предпринимательства в России.
2. Понятие и категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Условия и порядок приобретения статуса микропредприятия, малого предприятия и среднего предприятия.
4. Особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задания для подготовки:

- 1) повторить общие положения об источниках предпринимательского права, субъектах предпринимательской деятельности и их видах, режимах предпринимательской деятельности;
- 2) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, ст. ст. 1-4.1, 6-7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2.3. Занятия семинарского типа

Раздел 1. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности

Практическое занятие 1. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности

1. Понятие, механизмы и способы легитимации субъектов предпринимательской деятельности.
2. Учреждение коммерческих организаций.
3. Государственная регистрация коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
4. Ответственность за нарушение законодательства о государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Задания для подготовки:

- 1) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты по теме занятия;
- 2) провести анализ научных публикаций по теме занятия;
- 3) подготовить проект решения об учреждении общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества;
- 4) изучить Определение Конституционного Суда РФ от 13 марта 2018 г. N 581-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Нагайцевой Елены Юрьевны на нарушение ее конституционных прав абзацем вторым подпункта "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и положением части 3 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- 5) подобрать судебную практику по делам об оспаривании решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц для обсуждения на практическом занятии;
- 6) подготовить аналитическую справку о порядке легитимации субъектов предпринимательства в одной из зарубежных стран.

СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

***«Парламентские слушания по вопросу совершенствования
законодательства о государственной регистрации субъектов
предпринимательства»***

Цель игры: систематизировать полученные знания о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательства в России; сформировать навыки выявления и формулирования правовых проблем, а также выработки различных вариантов их решения на основе норм права и аналитических данных.

Задачи игры: выявление проблем государственной регистрации субъектов предпринимательства в России, изучение опыта легитимации субъектов предпринимательства в зарубежных странах, формулирование предложений по совершенствованию законодательства о государственной регистрации субъектов предпринимательства.

Подготовка к проведению игры: обучающиеся изучают опыт отдельных зарубежных государств в области легитимации компаний и коммерсантов (Китайская Народная Республика, Объединённые Арабские Эмираты, Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Федеративная Республика Бразилия и т.д.).

Формат участия. Деловая игра проводится в форме парламентских слушаний в Государственной Думе Федерального Собрания по вопросу о

совершенствовании законодательства о государственной регистрации субъектов предпринимательства. Обучающиеся делятся на 3 малые группы (рабочие группы). Оптимальное количество участников малой группы 5-8 человек.

Распределение ролей. Все обучающиеся, принимающие участие в игре, выступают в качестве участников парламентских слушаний. Из их числа избирается спикер парламентских слушаний. Распределение ролей в рабочей группе: а) руководитель группы – предоставляет слово, разрешает спорные вопросы; б) секретарь – записывает все предложения, идеи, решения; в) хранитель времени – следит за временем, предупреждает, сколько минут осталось до окончания работы; г) презентующий – представляет результат работы.

Задание. Спикер открывает парламентские слушания, делает сообщение об основных тенденциях развития правового регулирования государственной регистрации субъектов предпринимательства в России и стоящих перед ним проблемах.

Обучающиеся разбиваются на три рабочие группы и проводят обсуждение изученного зарубежного опыта с целью формулирования предложений по совершенствованию Федерального закона от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» по трём направлениям:

- а) место и сроки государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- б) пределы и порядок осуществления регистрирующим органом контроля за законностью создания юридических лиц;
- в) основания отказа в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Регламент: сообщение спикера - 5 минут, обсуждение в рамках малой группы – 15 минут, подготовка выступления – 5 минут, презентация результатов работы рабочих групп - 15 минут, обсуждение результатов и голосование - 5 минут, всего на выполнение задания – 45 минут.

Презентация результатов. От каждой рабочей группы выступает докладчик с сообщением о проблемах государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России и предложениях по совершенствованию действующего в данной области законодательства, сформулированных группой с учетом изученного зарубежного опыта. После заслушивания докладов проходит обсуждение предлагаемых изменений. Спикер организует голосование по каждому из проектов изменений, предлагаемых рабочими группами. Предложения, получившие большинство голосов, оформляются спикером в виде письменных рекомендаций парламентских слушаний.

Подведение итогов. Преподаватель обобщает и комментирует результаты деловой игры, делает выводы о достижении цели и решении поставленных задач, анализирует сильные и слабые стороны каждой группы, разбирает ошибки, дает рекомендации по их устранению. При оценке

индивидуальной работы учитывается способность обучающегося к групповой работе, личный вклад в выработку, обоснование и презентацию ролевой позиции, активность в ходе общей дискуссии.

Практическое занятие 2. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности

1. Система имущественных прав субъектов предпринимательской деятельности.

2. Правовой режим отдельных видов имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

3. Правовой режим капиталов, фондов, резервов субъектов предпринимательской деятельности.

4. Правовые основы оценки имущества субъектов предпринимательской деятельности.

Задания для подготовки:

1) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты по теме занятия;

2) провести анализ научных публикаций по теме занятия;

3) подобрать судебную практику по спорам, связанным с договорами аренды недвижимого имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, для обсуждения на практическом занятии;

4) составить сравнительную таблицу «Капиталы, фонды и резервы коммерческих организаций»;

5) изучить требования к форме и содержанию отчета об оценке.

СЦЕНАРИЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ **«Перевод жилого помещения в нежилое»**

Цель: формирование навыка выработки решения конкретных задач на основе норм права.

Задачи: изучение законодательства, регламентирующего перевод жилого помещения в нежилое; овладение навыком составления необходимых документов; изучение судебной практики по данной категории дел.

Формат участия. Обучающиеся подразделяются на 3 группы: первая группа: участники ООО «Сапожник», вторая – служащие многофункционального центра предоставления государственных услуг; третья – представители органа, осуществляющего перевод помещений.

Задание: первая группа – участники ООО «Сапожник», основным видом деятельности которого является деятельность по производству и ремонту обуви, сталкиваются с вопросом: возможно ли вести данную деятельность в квартире общей площадью 84,3 кв. м, принадлежащей на праве собственности одному из участников ООО «Сапожник» и расположенной на первом этаже

многоквартирного дома в г. Москве? Задача данной группы – изучить нормативные правовые акты на предмет возможности осуществления указанной деятельности в жилом помещении, наличия либо отсутствия необходимости его перевода в нежилое; определить алгоритм такого перевода; принять решение; собрать необходимые документы; осуществить иные юридически значимые действия.

Вторая группа – служащие многофункционального центра предоставления государственных услуг. Их задача – принять документы, оценить полноту собранного предпринимателями комплекта документов; оказать иные услуги.

Последняя группа обучающихся – представители органа, осуществляющего перевод помещений – проверяет соблюдение предпринимателями требований законодательства; принимают решение о переводе (отказе в переводе) жилого помещения в нежилое; оформляют принятое решение.

Регламент. Деловая игра проводится в течение 50 минут с вовлечением всех присутствующих. На выполнение заданий каждой группе обучающихся отводится по 10 минут, 5 минут – на презентацию результатов и 5 минут – на подведение итогов деловой игры преподавателем.

Презентация результатов: уполномоченное лицо ООО «Сапожник» докладывает с необходимыми пояснениями о возможности перевода принадлежащего одному из участников ООО «Сапожник» на праве собственности жилого помещения в нежилое. В свою очередь представители многофункционального центра и органа, осуществляющего перевод помещений, комментируют действия, выявляя допущенные нарушения, допущенные ООО «Сапожник».

Задания для подготовки:

- изучить ст. 17, 22, 23, 24 Жилищного кодекса РФ, ст. 228 Гражданского кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 10 августа 2005 г. № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- ознакомиться с судебной практикой по данной проблематике (см., например, Апелляционное определение СК по гражданским делам Оренбургского областного суда от 15 мая 2014 г. по делу №33-2260/2014, Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 6 сентября 2012 г., Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2014 г. №17АП-12615/14);

- каждой группе подготовить необходимые образцы и формы документов.

Практическое занятие 3. Прекращение предпринимательской деятельности

1. Понятие, виды и формы реорганизации коммерческих организаций.
2. Порядок реорганизации коммерческих организаций.
3. Понятие и виды ликвидации коммерческих организаций.

4. Порядок ликвидации коммерческих организаций.
5. Исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ.
6. Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей.

Задания для подготовки:

- 1) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты по теме занятия;
- 2) провести анализ научных публикаций по теме занятия;
- 3) подобрать судебную практику по делам о защите прав акционеров (участников)/кредиторов при реорганизации/ликвидации хозяйственных обществ для решения и обсуждения на практическом занятии;
- 4) изучить Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19 июля 2016 г. N 310-КГ16-1802 по делу № А14-3915/2015;
- 5) подготовить проект решения о реорганизации общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества (любая форма реорганизации);
- 6) подготовить схему, иллюстрирующую основные этапы ликвидации коммерческих организаций. защиты прав акционеров (участников)/кредиторов при реорганизации/ликвидации хозяйственных обществ для решения и обсуждения на практическом занятии.

СЦЕНАРИЙ МОЗГОВОГО ШТУРМА

"Защита прав кредиторов при реорганизации юридических лиц"

Цели: обобщение и применение знаний о порядке защиты прав кредиторов при реорганизации юридических лиц; активизация творческого потенциала обучающихся; формирование навыка выработки различных вариантов решения конкретных задач на основе норм права.

Задача: формулирование предложений по совершенствованию правового регулирования реорганизации юридических лиц и практики его применения.

Сценарий. Мозговой штурм проводится в три этапа:

1. *Постановка проблемы.* Обучающимся предлагается высказывать мнения по вопросу о том существует ли у кредиторов юридического лица право на иск о признании недействительным решения о реорганизации юридического лица и необходимо ли внесение изменений в законодательство (в том числе в ст. 60.1 Гражданского кодекса РФ) для реализации кредиторами права на возмещение убытков, причиненных решением о реорганизации.

2. *Генерация идей.* Каждый из обучающихся сообщает свое мнение по обозначенной проблеме, предлагает путь ее разрешения. Поощряется формулирование как можно большего числа идей. Предложения можно комбинировать и видоизменять, при этом исключается любая (даже положительная) их критика. Все высказанные предложения и мнения фиксируются преподавателем.

3. *Обсуждение и анализ идей.* После окончания времени, отведенного на мозговой штурм, все поступившие предложения анализируются преподавателем вместе с обучающимися, после чего голосованием определяются лучшие идеи.

Формат участия. В мозговом штурме участвуют все обучающиеся, присутствующие на практическом занятии.

Регламент: постановка проблемы - 5 минут, генерация идей – 20 минут, обсуждение результатов и голосование - 5 минут, всего на выполнение задания – 30 минут.

Практическое занятие 4. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности

1. Понятие ответственности и санкций в предпринимательском праве.
2. Виды ответственности субъектов предпринимательства.
3. Основания возникновения ответственности субъектов предпринимательства.
4. Основания освобождения субъектов предпринимательства от ответственности и ограничения размера ответственности.
5. Меры имущественной и личной ответственности субъектов предпринимательства.

Задания для подготовки:

- 1) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты по теме занятия;
- 2) провести анализ научных публикаций по теме занятия;
- 3) подобрать судебную практику по делам о привлечении субъектов предпринимательства к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности для обсуждения на практическом занятии;
- 4) подготовить письменное правовое заключение по вопросу о том, может ли быть освобожден субъект предпринимательской деятельности от ответственности за неисполнение договорного обязательства по поставке оборудования, если оно было вызвано отказом его контрагента осуществлять ввоз импортного оборудования на территорию Российской Федерации.

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Практическое занятие 1. Малое и среднее предпринимательство: понятие и система нормативного правового регулирования

1. Источники правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
2. Понятие и категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам для получения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства.
4. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задания для подготовки:

- 1) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты по теме занятия;
- 2) провести анализ научных публикаций по теме занятия;
- 3) составить сравнительную таблицу «Условия отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого предпринимательства: динамика изменений». С использованием опции «Машина времени» СПС «Гарант», «КонсультантПлюс» проследите этапы изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям. Работа выполняется на основе изучения Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федерального закона от 14 июня 1995 г. №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (утратил силу).

№п/п	Нормативный правовой акт	Условия отнесения к малым предприятиям
------	--------------------------	--

- 4) составить схему формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Практическое занятие 2. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Особенности приватизации субъектами малого и среднего предпринимательства государственного и муниципального имущества.
2. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд.
3. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
4. Страхование денежных средств, размещенных субъектами малого предпринимательства в банках.
5. Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора).
6. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства.
7. Особенности ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и ведения кассовых операций субъектами малого предпринимательства.
8. Особенности статистической отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства.

9. Особенности регулирования трудовых отношений с участием работодателей, являющихся субъектами малого предпринимательства.

Задания для подготовки:

- 1) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты по теме занятия;
- 2) провести анализ научных публикаций по теме занятия;
- 3) подобрать судебную практику по спорам, связанным с реализацией прав субъектов малого и среднего предпринимательства, для обсуждения на практическом занятии;
- 4) составить таблицу «Особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»;

Наименование особенности в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"	Нормативный правовой акт, устанавливающий содержание особенности нормативного правового регулирования	Краткое содержание особенности нормативного правового регулирования	Категория субъекта МСП
--	---	---	------------------------

5) подготовить сообщение с электронной презентацией по проблематике применения отдельных особенностей нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (по выбору обучающегося).

Практическое занятие 3. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Понятие государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Принципы, условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Система мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Государственные и муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

4. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Задания для подготовки:

- 1) изучить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты по теме занятия;

- 2) провести анализ научных публикаций по теме занятия;
- 3) подобрать судебную практику по спорам, связанным с получением субъектами малого и среднего предпринимательства мер финансовой/имущественной поддержки;
- 4) подобрать и проанализировать государственную программу (подпрограмму) для подготовки доклада с электронной презентацией о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, определенном обучающимся;
- 5) проанализировать основные разделы Цифровой платформы МСП (<https://мсп.пф/>) с целью определения системы мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства на начальном этапе их деятельности;
- 6) разработать проект анкеты «Профессиональная подготовка юристов для оказания консультационной и правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» для определения приоритетов профессионального роста в рассматриваемой сфере.

Практическое задание:

Индивидуальный предприниматель Иванов И.И., сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве микропредприятия, обратился в Департамент развития и поддержки малого и среднего предпринимательства города N с заявлением о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидии на приобретение оборудования в размере 300.000 рублей в соответствии с реализуемой в N-ской области государственной программой поддержки малого и среднего предпринимательства. Представитель Департамента Петров П.П. обещал оказать содействие в предоставлении Иванову И.И. указанной субсидии, потребовав за это вознаграждение в размере 75.000 руб.

Подготовьтесь проконсультировать Иванова И.И., ответив на следующие вопросы:

- а) как могут быть квалифицированы действия Петрова П.П.?
- б) каким образом следует действовать Иванову И.И. для защиты своих прав?

2.4. Самостоятельная работа

Виды и формы самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы включают: а) задания, предназначенные для подготовки к занятиям лекционного и семинарского типа; б) задания, выполняемые обучающимися дополнительно в соответствии с рекомендацией преподавателя, доведенной до сведения учебной группы или отдельных обучающихся.

Задания ко всем разделам:

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы.
2. Написание конспектов лекций.

3. Информационный поиск научной литературы (диссертационных исследований, статей, материалов конференций) по дискуссионным вопросам правового положения субъектов предпринимательской деятельности.

4. Подбор и анализ судебной практики.

5. Мониторинг законодательства на предмет наличия новелл правового регулирования.

6. Подготовка сообщения с электронной презентацией по проблемной теме дисциплины (тема определяется преподавателем).

7. Написание рефератов и эссе.

8. Выполнение кейс-заданий.

9. Составление сводных (обобщающих) таблиц, схем и алгоритмов.

10. Подготовка проектов документов.

Задания к разделу 1:

1. Составление сравнительной таблицы «Признаки организационно-правовых форм коммерческих организаций».

2. Составление кроссворда по проблематике общих положений о субъектах предпринимательства.

3. Подготовка проекта протокола собрания учредителей хозяйственного общества.

4. Подготовка проекта решения о реорганизации общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества (любая форма реорганизации).

5. Подготовка схем, иллюстрирующих основные этапы ликвидации коммерческих организаций;

6. Составление алгоритма обжалования решения об отказе в государственной регистрации юридического лица.

7. Подготовка аналитических справок о порядке легитимации субъектов предпринимательства в зарубежных странах.

8. Составление сравнительных таблиц «Порядок формирования учредителями имущества коммерческих организаций при их создании», «Капиталы, фонды и резервы коммерческих организаций».

9. В литературе высказано мнение «Ныне уставный капитал хозяйственных обществ не выполняет обеспечительной функции»¹. Формулирование собственной позиции по данному вопросу с указанием функций уставного капитала.

10. Составление проектов документов, оформляющих увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью за счет вклада третьего лица, принимаемого в общество.

11. Разработка алгоритма действий в случае, когда размер чистых активов акционерного общества становится меньше размера его уставного капитала.

¹ Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право. М.: Российская академия правосудия, 2014 // СПС Консультант Плюс.

12. Подготовка аналитического обобщения практики применения судами норм о бремени содержания источников повышенной опасности субъектами предпринимательской деятельности.

13. Разработка проекта договора аренды предприятия.

14. Подготовка проекта решения совета директоров акционерного общества о совершении крупной сделки по продаже производственного корпуса.

15. Проведение классификации оснований приостановления осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Задания к разделу 2:

1. Изучение Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, Плана мероприятий ("Дорожная карта") по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. №1083-р).

2. Изучение паспорта федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

3. Самостоятельная исследовательская работа «Условия отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства: динамика изменений».

4. Составление схемы формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Составление таблицы «Особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства».

6. Составление таблицы о причинах привлечения налогоплательщика - индивидуального предпринимателя к ответственности за нарушение налогового законодательства (налоговой, административной и уголовной).

7. Подготовка доклада с электронной презентацией по проблематике применения отдельных особенностей нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (по выбору обучающегося).

8. Изучение официального сайта органа исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на осуществление функций государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Подготовка доклада о системе мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в данном субъекте РФ и соответствующей региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

9. Подготовка аналитической справки о правовом регулировании и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в зарубежных странах.

10. Разработка проекта анкеты «Профессиональная подготовка юристов для оказания консультационной и правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» для определения приоритетов профессионального роста в рассматриваемой сфере.

Темы эссе:

1. О соотношении понятий субъект экономической деятельности, субъект предпринимательской деятельности, хозяйствующий субъект.

2. Формирование системы организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц в России.

3. Правовые проблемы определения адреса юридических лиц.

4. О государственной регистрации несовершеннолетних лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

5. Об изменении подходов к контролю за законностью создания юридических лиц и достоверностью представляемых при их государственной регистрации сведений: предварительный, последующий и снова предварительный контроль?

6. Об основаниях и порядке проведения регистрирующим органом проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц.

7. О формировании перечня оснований отказа в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в российском законодательстве.

8. Понятие слияния в российском и зарубежном праве и практике.

9. Проблемы смешанной реорганизации юридических лиц.

10. О правовой природе договоров о слиянии и присоединении хозяйственных обществ.

11. О разграничении способов прекращения юридических лиц без правопреемства.

12. Правовые проблемы исключения недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.

13. Многозначность понятия «имущество» в российском праве.

14. Содержание права оперативного управления: трансформация применительно к отдельным субъектам.

15. Правовой режим имущества хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

16. Реализация прав на имущество коммерческими организациями со специальной правоспособностью.

17. Совершенствование процедур государственной кадастровой оценки.

18. Правовые проблемы оспаривания оценки.

19. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства на начальном этапе развития: как я это вижу.
20. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса – что это?
21. Вывод субъектов теневой экономики в легальный сектор малого предпринимательства.
22. Правовая поддержка малого предпринимательства: оптимальные формы.
23. Государственные программы и виды поддержки стартапов в зарубежных странах.
24. Цифровая платформа МСП: чего в ней не хватает?
25. Проблемы акселерации малых предприятий: выгодно ли становиться средними предприятием?
26. Исключение юридического лица, являющегося субъектом МСП, из ЕГРЮЛ в связи с решением учредителей (участников) о прекращении деятельности такого юридического лица как альтернатива процедуре ликвидации.

Темы рефератов:

1. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.
2. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Хозяйственные партнерства как субъекты предпринимательской деятельности.
4. Учредители хозяйственных обществ: требования и ограничения.
5. Историко-правовые аспекты государственной регистрации субъектов предпринимательства.
6. Правовое положение органа, уполномоченного осуществлять государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7. Государственные реестры, содержащие сведения о субъектах предпринимательства: понятие, содержание и принципы ведения
8. Государственная регистрация коммерческих организаций при их создании.
9. Порядок государственной регистрации внесения изменений в сведения о месте нахождения юридического лица, содержащиеся в едином государственном реестр юридических лиц.
10. Правовые последствия нарушения требований законодательства о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
11. Особенности государственной регистрации отдельных видов юридических лиц.
12. Виды и формы реорганизации юридических лиц.
13. Защита прав акционеров при реорганизации акционерного общества.
14. Обеспечение требований кредиторов при реорганизации юридических лиц.
15. Признание решения о реорганизации юридического лица недействительным: основания и правовые последствия.

16. Основания и правовые последствия признания реорганизации корпорации несостоявшейся.

17. Принудительная ликвидация юридических лиц.

18. Ограничения прав на имущество субъектов предпринимательской деятельности.

19. Правовые аспекты управления нематериальными активами субъектов предпринимательской деятельности.

20. Предприятие в современном законодательстве: субъект и объект права.

21. Понятие, значение и правовой режим уставного капитала хозяйственного общества.

22. Правовое значение категории "чистые активы" коммерческой организации.

23. Правовой статус субъектов оценочной деятельности.

24. История малого предпринимательства дореволюционной России.

25. Становление законодательства о малом предпринимательстве в современной России.

26. Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: фиксация или предоставление правового статуса?

27. Малое предпринимательство в зарубежных странах: понятие и основные направления государственной поддержки (одна страна либо группа стран).

28. Индивидуальный предприниматель как субъект малого бизнеса.

29. Малые инновационные предприятия как элементы инновационной экономики.

30. Бизнес-инкубатор как организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Модель (особенности) самостоятельной работы по отдельным разделам и темам дисциплины (модуля) обучающихся очной и очно-заочной форм обучения.

Конкретные задания для самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам курса применительно к очной и очно-заочной формам обучения определяет преподаватель и доводит до сведения студентов во время проведения занятий лекционного и семинарского типа, а также через систему дистанционного обучения. Контроль за осуществлением выполняемой обучающимися самостоятельной работы осуществляется преподавателем в форме коллоквиумов, а также путем проверки выполненных обучающимися эссе и иных заданий. В целях более глубокого освоения дисциплины обучающимся рекомендуется заниматься самостоятельной исследовательской работой.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения.

Перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения определяется преподавателем на каждый семестр и доводится до сведения обучающихся во время проведения установочной лекции, а также через систему дистанционного обучения. Контроль за осуществлением выполняемой обучающимися самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на занятиях семинарского типа, а также путем проверки выполненных обучающимися рефератов и иных заданий.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Лабораторный практикум

Лабораторный практикум «Работа с федеральным порталом проектов нормативных правовых актов»

Лабораторный практикум проводится в рамках изучения темы «Малое и среднее предпринимательство: понятие и система нормативного правового регулирования».

Целью проведения лабораторного практикума является проверка формирования у обучающихся:

- навыков использования электронных ресурсов, содержащих правовую информацию;
- навыков выявления и формулирования правовых проблем на стадии нормотворчества;
- навыков оформления правовых заключений;

Задание:

1. Обучающиеся, используя компьютерную технику с возможностью подключения к сети «Интернет», обращаются к федеральному portalу проектов нормативных правовых актов – <http://regulation.gov.ru> и осуществляют поиск подготовленных федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов по одному из направлений: а) особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; б) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; в) правовой статус субъектов, малого и среднего предпринимательства или субъектов, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

2. Обучающийся выбирает проект нормативного правового акта для подготовки правового заключения.

3. Обучающийся определяет этап и основания разработки проекта нормативного правового акта, изучает его текст, пояснительную записку и дополнительные документы к тексту проекта.

4. Обучающийся выявляет правовую проблему, на устранение которой направлен проект нормативного правового акта, и формулирует собственное мнение о том, способны ли её решить положения анализируемого проекта нормативного правового акта.

5. При наличии у обучающегося замечаний к содержанию и юридической технике анализируемого проекта нормативного правового акта формулируются предложения по внесению изменений в проект.

6. Обучающийся составляет письменное правовое заключение, отражающее результаты проделанной работы. Подготовленное заключение представляется (направляется в электронной форме) преподавателю и используется обучающимся для подготовки краткого сообщения о полученных результатах на занятии.

Задания для подготовки:

1) повторить соответствующие разделы рекомендованной основной и дополнительной литературы;

2) изучить: Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».

3.2. Контрольные вопросы и модельные задания для проведения текущего контроля

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в одной из следующих форм по выбору преподавателя:

1. Тестирование – метод оценки в автоматизированном режиме с помощью тестовых вопросов уровня знаний обучающихся и оптимального использования ими своих ресурсов в условиях ограниченного времени. Тестирование проводится в электронной форме с использованием системы дистанционного обучения.

2. Коллоквиум – обсуждение под руководством преподавателя проблем, изученных в рамках отдельных тем модуля дисциплины.

3. Контрольные задания – метод проверки знаний и умений обучающихся по отдельным темам модуля дисциплины в форме составления документа или подготовки письменного ответа на вопрос задания.

Вопросы тестирования для проведения текущего контроля:

К разделу 1:

1. Определите законодательные признаки предпринимательской деятельности.

2. Отметьте признаки субъекта предпринимательской деятельности.
3. Соотнесите с соответствующим видом правоспособности 1) унитарное предприятие 2) индивидуального предпринимателя 3) аудиторскую организацию 4) акционерное общество, осуществляющее в соответствии с уставом закрытый перечень видов деятельности:
4. Отметьте субъектов, осуществляющих от своего имени предпринимательскую деятельность.
5. Укажите в чем проявляется самостоятельная имущественная ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
6. Назовите вид ответственности, к которой не может быть привлечен субъект предпринимательской деятельности.
7. Определите учредительный документ общества с ограниченной ответственностью.
8. Определите последовательность действий при создании коммерческой организации.
9. Укажите реестры, ведение которых осуществляет ФНС России.
10. Определите момент государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
11. Укажите срок, в который необходимо сообщить в регистрирующий орган об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
12. Укажите, чем определяется место нахождения юридического лица?
13. Укажите субъектов, решение о государственной регистрации которых принимает ФНС России.
14. Укажите лиц, государственная регистрация которых в качестве индивидуального предпринимателя не допускается.
15. Определите последовательность действий при обжаловании решения об отказе в государственной регистрации.
16. Укажите возможные основания отказа в государственной регистрации коммерческих организаций.
17. Укажите срок государственная регистрации индивидуальных предпринимателей.
18. Укажите субъектов, у которых формируется уставный капитал.
19. Может ли быть передана лицензия при продаже предприятия, принадлежащего юридическому лицу, осуществляющему лицензируемую деятельность?
20. Квалифицируйте деловую репутацию хозяйствующего субъекта с точки зрения бухгалтерского учета.
21. Определите юридический титул имущества государственной корпорации
22. Допускается ли размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении промышленных производств?
23. Определите, кто несет ответственность по долгам казенного предприятия?
24. Определите, для чего предназначен резервный фонд акционерного общества?

25. Отметьте объекты, входящие в состав предприятия как имущественного комплекса.

26. Укажите субъектов оценочной деятельности.

27. Для каких целей определяется оценщиком рыночная стоимость?

28. Перечислите подходы к оценке, применяемые независимыми оценщиками:

29. Определите соотношение понятий «реорганизация» и «сделка».

30. Назовите формы реорганизации, при которых не происходит прекращения юридического лица.

31. Укажите формы, в которых может происходить принудительная реорганизация.

32. При каких формах реорганизации может потребоваться предварительное согласие федерального антимонопольного органа?

33. Укажите срок заявления требований кредиторами ликвидируемого юридического лица.

34. Сколько очередей удовлетворения требований кредиторов устанавливает ст. 64 Гражданского кодекса РФ?

35. Определите последствия ликвидации юридического лица.

36. Определите возможные правовые последствия непредставления юридическим лицом в течение 12 месяцев налоговой отчетности и неосуществления операций хотя бы по одному банковскому счету.

к разделу 2:

1. Отметьте действующий источник нормативного правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

2. Укажите цели государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

3. Укажите принципы государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

4. Отметьте полномочия органов государственной власти Российской Федерации по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. Отметьте полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

6. Отметьте полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

7. Укажите среднесписочную численность работников за предшествующий календарный год для средних предприятий.

8. Укажите среднесписочную численность работников за предшествующий календарный год для микропредприятий.

9. Укажите среднесписочную численность работников за предшествующий календарный год для малых предприятий.

10. Возможно ли участие в уставном капитале субъектов малого и среднего предпринимательства иностранных граждан?

11. Укажите значение, которое не должна превышать суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале хозяйственных обществ для отнесения их к субъектам малого и среднего предпринимательства.

12. Отметьте нормативный правовой акт, устанавливающий предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

13. Определите основные принципы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

14. Отметьте субъектов малого и среднего предпринимательства, которым не оказывается поддержка.

15. Укажите случаи, в которых должно быть отказано в оказании поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства.

16. Определите субъектов, которые не могут относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства.

17. Укажите периодичность проведения сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

18. Определите режим доступа к информации, содержащейся в реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки

19. Укажите субъектов, в отношении которых применяется упрощенный порядок статистического контроля.

20. Определите субъектов, которым предоставляются преимущества при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

21. Определите долю совокупного годового объема государственных закупок, которую должны составлять закупки у субъектов малого предпринимательства.

22. Укажите субъектов, в отношении которых действуют надзорные каникулы.

23. Определите предельную продолжительность проведения проверки в отношении малого предприятия.

24. Определите предельную продолжительность проведения проверки в отношении микропредприятия.

25. Отметьте субъектов, имеющих право на применение упрощенной системы налогообложения.

26. Определите нормативный правовой акт, которым утверждены формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах деятельности субъектов малого предпринимательства.

27. Укажите минимальный срок рассрочки при выкупе субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, арендуемого у публичных образований.

28. Отметьте цену, по которой субъекты малого и среднего предпринимательства вправе приобрести недвижимое имущество при возмездном отчуждении имущества из государственной или муниципальной собственности.

29. Укажите субъектов, относящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства.

30. Отметьте формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

31. Определите формы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

32. Возможно ли предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в рамках имущественной поддержки на безвозмездной основе?

33. Определите льготы, которые могут использовать субъекты малого и среднего предпринимательства в рамках имущественной поддержки.

34. Укажите срок, на который может быть заключен договор аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства в отношении имущества, включенного в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

35. Определите организационно-правовую форму института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

36. Отметьте задачи акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Темы коллоквиумов для проведения текущего контроля и контроля самостоятельной работы обучающихся:

к разделу 1:

1. Проблемы предпринимательской правосубъектности.
2. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности.
3. Проблемы прекращения деятельности субъектов предпринимательства.
4. Проблемы правового режима имущества субъектов предпринимательской деятельности.
5. Правовые проблемы ответственности субъектов предпринимательской деятельности.

к разделу 2:

1. Перспективы развития законодательства о малом и среднем предпринимательстве.

2. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Преференции для малого бизнеса: положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции?
4. Актуальные проблемы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.
5. Региональный аспект государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Модельные контрольные задания для проведения текущего контроля и контроля самостоятельной работы:

к разделу 1:

1. Составьте проекта решения единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью.
2. Заполните форму заявления о государственной регистрации юридического лица при его создании.
3. Определите порядок обжалования решения об отказе в государственной регистрации юридического лица.
4. Составьте проект решения о реорганизации акционерного общества в форме выделения (разделения).
5. Определите состав документов для государственной регистрации юридического лица при его реорганизации.
6. Составьте проект решения о ликвидации общества с ограниченной ответственностью.
7. Составьте текст публикации о предстоящей ликвидации юридического лица.

к разделу 2:

1. Определите, к какой категории малого и среднего предпринимательства может быть отнесена коммерческая организация (условия задания формулируются преподавателем).
2. На основании данных единого реестра малого и среднего предпринимательства определите долю микропредприятий, осуществляющих виды деятельности, относящиеся к торговой (в процентах от общего числа микропредприятий).
3. Определите порядок подтверждения принадлежности лица к субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Составьте заявление о переходе индивидуального предпринимателя на упрощенную систему налогообложения.
5. Составьте проект предложения о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества, арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства у муниципального образования.
6. Составьте проект жалобы на включение малого предприятия в ежегодный план проверок территориального отделения Роспотребнадзора.
7. Составьте алгоритм действий по защите прав субъекта малого предпринимательства, незаконно не допущенного к участию в торгах, по

итогах которых с другим лицом был заключен договор аренды нежилого помещения, принадлежащего г.Москве, на условиях льготной ставки арендной платы.

3.3. Контрольные вопросы к зачёту и экзамену

Контрольные вопросы к зачету:

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
2. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.
3. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательской деятельности.
4. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности: понятие и способы.
5. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
6. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
7. Создание коммерческих организаций.
8. Правовой режим фирменного наименования коммерческой организации.
9. Место нахождения и адрес коммерческой организации.
10. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности: понятие, принципы и цели.
11. Порядок государственной регистрации юридических лиц.
12. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей.
13. Отказ в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: основания и порядок обжалования.
14. Реорганизация коммерческих организаций: понятие и формы
15. Основания и порядок реорганизации коммерческих организаций.
16. Гарантии прав кредиторов при реорганизации юридических лиц.
17. Понятие, виды и основания ликвидации коммерческих организаций.
18. Основные этапы и порядок ликвидации коммерческих организаций.
19. Основания и порядок исключения недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.
20. Основания и порядок исключения недействующих индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
21. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности.
22. Право хозяйственного ведения.
23. Право оперативного управления.

24. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии классификации и виды имущества.
25. Правовой режим основных средств.
26. Правовой режим нематериальных активов.
27. Правовой режим капиталов, фондов, резервов коммерческих организаций.
28. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности.
29. Субъекты оценочной деятельности и объекты оценки.
30. Виды стоимости, определяемые оценщиком. Подходы к оценке и отчет об оценке.

Контрольные вопросы к экзамену:

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.
2. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательской деятельности.
3. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности: понятие и способы.
4. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
5. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
6. Создание коммерческих организаций.
7. Правовой режим фирменного наименования коммерческой организации.
8. Место нахождения и адрес коммерческой организации.
9. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности: понятие, цели и порядок осуществления.
10. Основания и порядок реорганизации коммерческих организаций.
11. Гарантии прав кредиторов при реорганизации юридических лиц.
12. Основания и порядок ликвидации коммерческих организаций.
13. Основания и порядок исключения недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.
14. Основания и порядок исключения недействующих индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
15. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности.
16. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
17. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии классификации и виды имущества.
18. Правовой режим основных средств и нематериальных активов.
19. Правовой режим капиталов, фондов, резервов коммерческих организаций.
20. Понятие, правовое регулирование оценочной деятельности.
21. Субъекты оценочной деятельности и объекты оценки.

22. Виды стоимости, определяемые оценщиком. Подходы к оценке и отчет об оценке.
23. Источники правового регулирования малого и среднего предпринимательства РФ.
24. Понятие, категории субъектов малого и среднего предпринимательства и критерии отнесения к ним.
25. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
26. Особенности бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства.
27. Особенности статистической отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства.
28. Особенности приватизации субъектами малого и среднего предпринимательства государственного и муниципального имущества.
29. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в закупках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд.
30. Меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора).
31. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться государственная поддержка.
32. Основания отказа в государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
33. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса.
34. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»: правовое положение и основные функции.
35. Имущественная поддержка малого и среднего бизнеса.
36. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.
37. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.
38. Налог на профессиональный доход как специальный налоговый режим, применяемый индивидуальными предпринимателями.
39. Упрощенная система налогообложения.
40. Исключение субъекта малого и среднего предпринимательства из единого государственного реестра юридических лиц в связи с решением учредителей (участников) о прекращении деятельности юридического лица.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные и иные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации.
6. Жилищный кодекс Российской Федерации.
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации.
9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» (утратил силу с 1 января 2008 г.).
11. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».
12. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
13. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
14. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
15. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
16. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
17. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
18. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
19. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
20. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».
21. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
22. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
23. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

24. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнёрствах».

25. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

26. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

27. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

28. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

29. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях».

30. Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход».

31. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

32. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

33. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

34. Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

35. Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации».

36. Указ Президента РФ от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».

37. Указ Президента РФ от 8 сентября 2022 г. № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами».

38. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 79 «О порядке проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства».

39. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. № 52 «Об утверждении Правил включения в фирменное наименование юридического лица официального наименования “Российская Федерация” или “Россия”, а также слов, производных от этого наименования».

40. Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

41. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

42. Постановление Правительства РФ от 6 июня 2019 г. № 729 «Об определении случаев, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен».

43. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

44. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2022 г. № 1625 «Об определении случаев, в которых доступ к информации (сведениям), содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности и Едином государственном реестре юридических лиц, может быть ограничен, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N 729 и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

45. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

46. Приказ Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326 «Об утверждении Федерального стандарта «Оценка бизнеса (ФСО №8)».

47. Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 августа 2018 г. №411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью».

48. Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"».

49. Приказ ФНС России от 31 августа 2020 г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

50. Приказ Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"».

51. Приказ Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 «Об утверждении федеральных стандартов оценки и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России о федеральных стандартах оценки».

52. Приказ Минфина России от 30 мая 2022 г. № 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"».

53. Приказ Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2022 г. № ЕД-7-14/1268@ «Об утверждении Оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, а также формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц».

54. Приказ Федеральной налоговой службы от 28 декабря 2022 г. № ЕД-7-14/1267@ «Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов»

55. Приказ Минфина России от 4 октября 2023 г. № 157н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность"»

56. Информация Минфина России от 25 марта 2024 г. № ПЗ-3/2024 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую (финансовую) отчетность».

57. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, План мероприятий ("Дорожная карта") по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года – утв. распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р.

58. Паспорт федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

59. Закон г. Москвы от 26 ноября 2008 г. №60 «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве».

4.2. Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 14-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и ЗАО "Московская Независимая Вещательная Корпорация"».

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с жалобой администрации города «Благовещенска».

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 26-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой гражданина А.В. Федичкина».

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт».

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис».

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 июня 2015 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 31.1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в связи с жалобой граждан В.А. Князык и П.Н. Пузырина».

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 мая 2021 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в связи с жалобой гражданки Г.В. Карпук».

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 декабря 2021 г. № 51-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в связи с жалобой гражданина В.И. Тринько».

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2023 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 пункта 12 статьи 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в связи с жалобой гражданина И.И. Покуля».

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 2023 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина П.Е. Бахирева».

11. Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. № 595-О-П «По запросу Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода о

проверке конституционности абзаца второго пункта 2 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации».

12. Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2010 г. № 1620-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Райффайзенбанк" на нарушение конституционных прав и свобод частями 4 и 7 статьи 2.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

13. Определение Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. № 1717-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "ТЭК Вест Транс" на нарушение конституционных прав и свобод положением части четвертой статьи 24.18 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

14. Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2016 г. № 2371-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ерашовой Татьяны Анатольевны, Маркеловой Елены Вадимовны и Орехова Валерия Ивановича на нарушение их конституционных прав пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации».

15. Определение Конституционного Суда РФ от 23 ноября 2017 г. № 2569-О «Об отказе к принятию жалобы администрации муниципального образования «Шалакушское» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 статьи 299 ГК РФ».

16. Определение Конституционного Суда РФ от 13 марта 2018 г. № 581-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Нагайцевой Елены Юрьевны на нарушение ее конституционных прав абзацем вторым подпункта "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и положением части 3 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

17. Определение Конституционного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 1583-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гущина Ивана Митрофановича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 60.2, статьей 84 и пунктом 2 статьи 85 Гражданского кодекса Российской Федерации».

18. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

19. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью».

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (ред. от 16 мая 2014 г.).

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц».

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания».

23. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 (ред. от 23 июня 2015 г.) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

24. Постановление Пленума ВАС от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем».

25. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица».

26. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица".

27. Постановление Пленума ВС РФ от 2 июня 2015 г. № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации».

28. Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

29. Постановление Пленума ВС РФ от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».

30. Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

31. Постановление Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

32. Постановление Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

33. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

34. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи недвижимости».

35. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)».
36. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. № 54 «О сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной».
37. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации».
38. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г. № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком».
39. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 января 2006 г. № 100 «О некоторых особенностях, связанных с применением статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
40. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2009 г. № 134 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС Гарант.
41. Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. Президиумом ВС РФ 19 марта 2014 г.).
42. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом ВС РФ 25 декабря 2019 г.).
43. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2010 г. № 2468/10.
44. Постановление Президиума ВАС РФ от 8 февраля 2011 г. № 12101/10.
45. Постановление Президиума ВАС РФ от 14 июня 2011 г. № 337/11.
46. Постановление Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г. № 4290/12.
47. Постановление Президиума ВАС РФ от 1 декабря 2011 г. № 9646/11.
48. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 ноября 2012 г. № 8838/12.
49. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 июля 2013 г. № 169/13.
50. Решение ВС РФ от 13 июня 2012 г. № АКПИ12-491.
51. Определение ВАС РФ от 3 сентября 2012 г. № ВАС-11548/12.
52. Определение СК по административным делам ВС РФ от 3 сентября 2014 г. № 41-АПГ14-6.
53. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 18 марта 2015 г. № 305-ЭС14-4611.

54. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 19 июля 2016 г. N 310-КГ16-1802 по делу N A14-3915/2015.
55. Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 18 июля 2017 г. № 78-КГ17-46.
56. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 26 апреля 2018 г. № 309-КГ17-21454.
57. Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 26 ноября 2018 г. № 5-КГ19-191, 2-3335/2018.
58. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 29 января 2019 г. по делу № А46-18028/2017.
59. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 19 марта 2019 г. № 307-ЭС18-16000.
60. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 12 ноября 2019 г. № 310-ЭС19-9515.
61. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 28 февраля 2020 г. № 304-ЭС19-19176.
62. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 23 марта 2021 г. № 305-ЭС20-16189.
63. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 1 июля 2021 г. № 305-ЭС21-2734.
64. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 2 июня 2022 г. № 305-ЭС21-28884.
65. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 29 сентября 2023 г. № 306-ЭС23-10062.
66. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 7 ноября 2023 г. № 301-ЭС23-12467.
67. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 13 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-18507.
68. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 24 октября 2024 г. № 305-ЭС24-14436.

4.3. Основная литература

1. Субъекты предпринимательской деятельности : учебник / И. В. Ершова, Е. В. Ельникова, Е. В. Олейник и др. ; отв. ред. Е. В. Трофимова. — Москва : Проспект, 2024. — 352 с. — Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/47548>
2. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса : практикум / отв. ред. И. В. Ершова. — Москва : Проспект, 2018. — 504 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/38351>

4.4. Дополнительная литература

1. Андреев В. К. Имущественная ответственность гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность // Российский судья. — 2013. — № 5. — Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА

2. Андреев В. К. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства как институт развития // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
3. Андреев В. К. Современное понимание юридического лица // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 6. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
4. Андреев В. К., Андреева Л. В. Меры стимулирования малого и среднего бизнеса в сфере государственных и корпоративных закупок // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
5. Андреев В. К. Юридические лица. Введение в корпоративное право : Лекция / В.К. Андреев., А. Е. Кирпичев. – Москва : РАП, 2014. – 120 с. – Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/518317>
6. Андреева Л. В. Государственные закупки инновационной продукции у субъектов малого предпринимательства // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2019. – № 1 (13). – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
7. Андреева Л. В. Прогнозная оценка эффективности изменения правил об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в регламентированных закупках // Предпринимательское право. – 2018. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
8. Андреева Л. В. Правовые вопросы «выращивания» поставщиков инновационной продукции // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2022. – № 12. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
9. Андреева Т. А. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере распространения наружной рекламы // Предпринимательское право. – 2018. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
10. Априосова Н. Г. Отдельные аспекты применения упрощенной системы налогообложения // Предпринимательское право. – 2018. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
11. Априосова Н. Г. Налогообложение бизнеса (правовые основы) : учебное пособие для магистров. — Москва : Проспект, 2020. – 152 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/42659>
12. Априосова Н. Г. Правовой статус самозанятых как налогоплательщиков // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 7. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
13. Белых В. С. Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства в науке предпринимательского права / Белых В. С., Звездина Т. М. // Предпринимательское право. – 2018. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

14. Вайпан В. А. Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
15. Вайпан В. А., Егорова М. А. Основные принципы и направления правового регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства по Стратегии-2030 // Юрист. – 2016. – № 18. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
16. Габов А. В. Запреты и ограничения для граждан на участие в учреждении юридического лица в законодательстве о государственной регистрации юридических лиц // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2019. – № 1. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
17. Габов А. В. Исключение юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц: случаи использования, порядок и последствия // Правоприменение. – 2022. – Т. 6. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
18. Габов А. В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) / А. В. Габов. – Москва : Статут, 2014. – 880 с. ISBN 978-5-8354-0980-8. – Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/460460>
19. Габов А.В. Эволюция регистрационной системы создания юридических лиц в России: основные этапы и тенденции // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2019. – Т. 161, кн. 4. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
20. Галазова З. В. Реорганизация юридического лица: теоретико-правовое обоснование / З. В. Галазова. – Москва : Юридический Дом "Юстицинформ", 2017. – 188 с. – Режим доступа : http://megapro.msal.ru:80/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=65055&idb=0
21. Государство и бизнес в системе правовых координат : монография / Габов А.В., Литовкин В.Н., Гутников О.В.; Отв. ред. Габов А.В. - Москва : ИНФРА-М : ИЗиСП, 2015. – 320 с. – Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/486865>
22. Гришаев С. П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // Подготовлен для системы СПС Консультант Плюс, 2015. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
23. Гришаев С. П. Эволюция законодательства о юридических лицах. // Подготовлен для системы СПС Консультант Плюс, 2015. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
24. Ершова И. В. Микропредприятие: «микро» не значит «малое» // Предпринимательское право. – 2018. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
25. Ершова И. В. Понятийно-правовая пертурбация как способ достижения государственной цели (на примере понятия субъекта малого и

среднего предпринимательства) // Гражданское право. – 2016. – № 4. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

26. Ершова И. В. Специальный правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства: доктринальные и законодательные подходы // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

27. Ершова И. В., Лаптев В. А., Тарасенко О. А. Феномен самозанятости: к пятилетию юбилею правового режима // Государство и право. – 2023. – № 1. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

28. Ершова И. В., Тарасенко О. А. Малое и среднее предпринимательство: трансформация российской системы кредитования и микрофинансирования // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2018. – Вып. 39. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

29. Ершова И. В., Трофимова Е. В. Специальный правовой режим малого и среднего бизнеса в контексте поиска перспективных направлений поддержки иных сегментов отечественной экономики // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – Т. 18. – № 2 (147). – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

30. Ершова, И. В., Трофимова Е. В. Дифференциация и трансфер специального правового режима малого и среднего предпринимательства как способ обеспечения структурных изменений российской экономики // Lex Russica (Русский закон). – 2025. – Т. 78, № 6(223). – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

31. Илюшина М. Н. Новеллы ГК России об ответственности в обязательственных отношениях лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 7. – Режим доступа : Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

32. Кванина В. В. Особенности правового режима отдельных форм имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2016. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

33. Козлова Н. В., Биленко А. И. К вопросу о природе права хозяйственного ведения и права оперативного управления // Законодательство. – 2016. – № 2. – Режим доступа : <http://base.garant.ru>, локальная сеть МГЮА

34. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2019. — 552 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/bcode/431763>

35. Корпоративное право в 2 т. Т. 1. [Электронный ресурс] : учебный курс / отв. ред. И. С. Шиткина. – М. : Статут, 2018. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
36. Корпоративное право в 2 т. Т. 2. [Электронный ресурс] : учебный курс / отв. ред. И. С. Шиткина. – М. : Статут, 2018. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
37. Кузнецов А. А. Оспаривание реорганизации хозяйственных обществ // Вестник гражданского права. – 2020. – № 3. – Том 20. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
38. Кузнецов А. А. Условия реализации кредиторами особых прав при реорганизации // Lex Russica. – 2021. – № 2 (171). – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
39. Лаптев В. А. Корпоративная собственность - юридический прием корпоративного права // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2017. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
40. Лаптев В. А. Понятие и правосубъектность корпорации в России и за рубежом // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2016. – № 3 – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
41. Лаптев В. А. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица (правовые аспекты) // Юрист. – 2020. – № 12. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
42. Левушкин А. Н. Семейное предпринимательство в системе малого и среднего предпринимательства: правовая природа и пути развития // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 11. – Режим доступа : <http://base.garant.ru>, локальная сеть МГЮА
43. Ломакин Д. В. Принцип самостоятельной ответственности юридического лица: правило и исключения // Вестник гражданского права. – 2020. – № 1. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
44. Максуров, А. А., Регистрация и ликвидация юридических лиц : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-4365-8466-9. — Режим доступа : <https://book.ru/book/941953>
45. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / отв. ред. д.ю.н., проф. Ершова И. В. – М. : Юриспруденция, 2014. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
46. Молчанов А. В. Конкуренция, равенство участников торгов и поддержка малого предпринимательства: вопросы соотношения // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2017. – № 2. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
47. Право и реальный сектор экономики России : монография / Л. В. Андреева, Т. П. Ахрем, К. М. Беликова и др. ; под общ. ред. И. В. Ершовой, В. А. Лаптева. — Москва : Проспект, 2024. — 480 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/47907>

48. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация : монография / отв. ред. И. В. Ершова, А. А. Мохов. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 464 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/671512>
49. Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему предпринимательству : монография / отв. ред. И.В. Ершова. – Москва : Проспект, 2018. – 400 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/40431>
50. Правовые режимы экономической деятельности : монография / Т. А. Андропова, Н. Г. Апрезова, С. С. Галкин и др. ; отв. ред. И. В. Ершова. — Москва : Проспект, 2023. — 280 с. — Режим доступа: <http://ebs.prospekt.org/book/46892>
51. Предпринимательское право в XXI веке: истоки и перспективы: монография / под ред. С. С. Занковского, Н. И. Михайлова. – М. : Проспект, 2018. – 617 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/39629>
52. Предпринимательское право Российской Федерации : Учебник / Губин Е. П., Лахно П. Г., – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, ИНФРА-М, 2020. – 992 с. – ISBN 978-5-16-105203-7. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/product/1058081>
53. Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 447 с. — ISBN 978-5-534-04352-5. — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/bcode/432783>.
54. Прохорская А. Ю. Понятие «субъекты среднего предпринимательства» и критерии отнесения к ним // Предпринимательское право, 2018. – № 2. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
55. Савенко Н. Е. Статус самозанятого физического лица в Российской Федерации: синергия междисциплинарного и межотраслевого правового анализа : монография. – Москва : Проспект, 2023. – 240 с. . — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/46916>
56. Свит Ю. П., Щербакова М. А. Правовой режим хозяйственной деятельности некоммерческих организаций // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2022. – № 12. – Режим доступа : <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
57. Современное предпринимательское право [Электронный ресурс] : монография / И. В. Ершова [и др.]; И. В. Ершова, Л. В. Андреева [и др.] ; отв. ред. И. В. Ершова. – М. : Проспект, 2014. – 352 с. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/25973>
58. Соловьев И. Обеспечение достоверности сведений, поступающих в ЕГРЮЛ // Налоговый вестник, 2015. – № 10. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА
59. Соловьев И. Ответственность при госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Налоговый вестник, 2015. – № 12. – Режим доступа: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

60. Степанов Д. И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон, 2014. – № 7. – Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
61. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е. А. Суханов. – М. : Статут, 2014. – 456 с. – ISBN 978-5-8354-1013-2. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/464025>
62. Тарасенко О. А. Аудит мер финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства // Предпринимательское право, 2018. – № 2. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
63. Тарасенко О. А. Я б в самозанятые пошел, пусть меня научат! // Предпринимательское право. – 2020. – № 2. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
64. Тарасенко О. А. О предпринимательской и приносящей доход деятельности некоммерческих организаций // Юрист, 2014. – № 23. – Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
65. Тарасенко О. А. Предпринимательская активность Банка России // Актуальные проблемы российского права, 2020. – Т. 15. – № 6. - Режим доступа: [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
66. Тарасенко О. А. Предпринимательская деятельность субъектов банковской системы России: монография. — Москва : Проспект, 2015. — 312 с. — ISBN 978-5-392-18080-6. — Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/28307>
67. Трофимова Е. В. Государственная регистрация юридических лиц в свете реформы гражданского законодательства. // Законы России: опыт, анализ, практика, 2015. – № 6. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
68. Трофимова Е. В. Легитимация субъектов предпринимательства: понятие и правовые механизмы // Вестник Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2015. – № 1. – Режим доступа : <https://elibrary.ru/item.asp?id=24329516>
69. Трофимова Е. В. Проблемы подтверждения статуса малых и средних предприятий в условиях функционирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства // Предпринимательское право, 2018. – № 2. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
70. Трофимова Е. В. Государственная регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей: пустая формальность или насущная необходимость? // Предпринимательское право. Приложение «Право и Бизнес», 2018. – № 1. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
71. Трофимова Е. В. Адрес микропредприятия в условиях цифровой экономики: трансформация подходов // Актуальные проблемы российского права, 2018. – № 11. – Режим доступа : [\\consultant\Consultant\cons.exe](http://consultant.cons.exe), локальная сеть МГЮА
72. Устинова Т. Д. Незаконное образование (создание, реорганизация)

юридического лица // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2018. – № 12. – Режим доступа : <http://base.garant.ru>, локальная сеть МГЮА

73. Фролкина Е. Н. Ответственность предпринимателей в форме взыскания неустойки за нарушение договорных обязательств: теоретический аспект // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2015. – № 1. – Режим доступа : <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

74. Шишмарева Т. П. Изменения в очередности исполнения обязательств при ликвидации юридического лица // Законы России: опыт, анализ, практика, 2016. – № 1. – Режим доступа : <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

75. Шишмарева Т. П. Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства как семейного предприятия // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2022. – № 12. – Режим доступа : <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

76. Шишмарева Т. П. Соотношение процедур ликвидации и прекращения правоспособности юридического лица. // Законы России: опыт, анализ, практика, 2015. – № 6. – Режим доступа : <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть МГЮА

77. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 1. Общие положения о юридических лицах : монография / отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сеницын. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/1080555>.

78. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 2. Виды юридических лиц в российском законодательстве : монография / отв. ред. А.В. Габов. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — ISBN 978-5-16-104264-9. — Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/1033430>.

79. Юридические лица в российском гражданском праве. В 3-х т. Т. 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц : монография / отв. ред. А.В. Габов. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 280 с. - ISBN 978-5-16-104265-6. — Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/product/1033433>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики

размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.;
----	-----------	-----------	---	--

				- № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека»,
----	--------------------------	-----------	---	---

	библиотека (НЭБ)			договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры:
----	-------------	-----------	---	---

				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.

4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,

- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.